



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

-----Bahwa Terdakwa Samsudin Als Udin Bin Masrik (Alm) Pada hari Senin tanggal 13 Juli 2015 sekira jama 15.00 Wib atau pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Juli 2015, bertempat di jalan Pulau ayung Kualo Ujung Kec. Pangakalan Kerinci Kab. Pelalawan, atau ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya **“Yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Berawal Pada hari Senin tanggal 13 Juli 2015 sekira jam 15.00 Wib Saksi Wigya Ramadhani Wiryan Als Cantik baru berumur 4 tahun yang merupakan tetangga terdakwa yang berjarak lebih kurang 3 (Tiga) Meter sedang bermain di depan pintu rumah terdakwa lalu meminta terdakwa membuat layangan dengan berkata *“ Pak De tidak bisa membuat layangan”*, setelah itu saksi Wigya langsung berlari didalam rumah terdakwa dan mengambil martil lalu menokok-nokok lantai sehingga terdakwa kembali berkata denga saksi Wigya *“ Jangan dek, jangan nakal, jangan rebut pak de mau tidur, mari dek, ngeletak disini (sambil) menunjuk lantai disamping terdakwa) namun saksi Wigya tidak mau dan terus berlari-lari didalam rumah”*, lalu tiba-tiba terdakwa memegang tangan saksi korban Wigya dan menyuruh saksi Wigya untuk tidur disamping terdakwa, kemudian terdakwa meraba-raba paha saksi Wigya dan mengelus-ngelus belahan lubang kemaluan saksi Wigya secara berulang kali, lalu terdakwa memegang kemaluan terdakwa serta menempelkan cairan yang berasal dari kemaluan terdakwa kearah paha dan lubang kemaluan Saksi Wigya lalu menempelkan air ludah terdakwa kearah kemaluan saksi Wigya. Selanjutnya terdakwa duduk dan langsung berdiri dengan tujuan untuk mandi ke sungai bersama saksi Wigya dan saksi Wigya pulang kerumahnya.

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Wigya mengaku dicabuli dengan Labia Minora Kemerahan dan selaput dara utuh sesuai dengan hasil Visum et repertum nomor 445 /RS/TU-VER/2015/530 tanggal 3 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh dr. Asterly Rizqani, SpOG, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Selasih dengan hasil kesimpulan yaitu Anak



perempuan 4 Tahun belum akal baligh mengaku dicabuli dengan Labia Minora kemerahan dan selaput dara utuh.

-----Selanjutnya perbuatan terdakwa dilaporkan oleh orang tua Wigya ke pihak berwajib, kemudian terdakwa berhasil ditangkap untuk diproses lebih lanjut.

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UURI nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak ;**

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **WIGYA RAMADHANI WIRYAN Als CANTIK Binti WIRMAN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah korban pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi lahir pada tanggal 25 Agustus 2010 dan berusia 5 (Lima) Tahun ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap saksi pada hari Senin tanggal 13 Juli 2015 sekira jam 15.30 wib ;
- Bahwa Kejadian pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak diketahui oleh orang lain karena di rumah terdakwa tersebut hanya ada saksi dan Terdakwa, namun pada saat saksi mau kerumah Terdakwa ibu kandung korban yang bernama saksi MISRIYANTI Als YANTI mengetahui nya bahwa saksi bermain di rumah Terdakwa dan kakak saudara saksi yang bernama saksi EFADEZA Als EFA Binti FADILLA. WD melihat saksi sedang bermain-main di teras rumah Terdakwa.
- Bahwa pada saat bermain di pintu rumah terdakwa, tiba-tiba Terdakwa memegang tangan saksi dan menyuruh untuk tidur di samping Terdakwa
- Bahwa pencabulan yang dilakukan Terdakwa yakni dengan cara meraba-raba paha saksi serta Terdakwa pun ada memasukkan tangan kanan Terdakwa ke dalam celana saksi dan mengelus-elus belahan lubang kemaluan saksi berulang kali lalu Terdakwa juga ada memegang kemaluan Terdakwa serta menempelkan cairan yang berasal dari kemaluan Terdakwa ke arah paha dan lubang kemaluan saksi serta Terdakwa juga ada menempelkan air ludah pelaku ke arah kemaluan saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, saksi hanya bisa diam saja karena saksi tidak mengerti akan hal yang diperbuat terhadap dirinya, setelah Terdakwa puas melakukan nya Terdakwa pun duduk dan langsung berdiri serta pergi meninggalkan saksi untuk mandi di sungai dan saksi pun pulang kerumahnya ;
- Bahwa saat kejadian saksi memakai baju tali satu langsung (dress) dan memakai celana dalam warna putih ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **MISRIYANTI Als YANTI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa saksi adalah orang tua dari korban pencabulan yakni saksi WIGYA RAMADHANI WIRYAN ALS CANTIK ;
- Bahwa saksi WIGYA RAMADHANI WIRYAN ALS CANTIK, lahir pada tanggal 25 Agustus 2010 dan berusia 5 (Lima) Tahun ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencabulan terhadap anak saksi setelah saksi menginterogasi langsung kepada saksi korban WIGYA RAMADHANI WIRYAN ALS CANTIK ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan anak saksi kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 Juli 2015 sekira jam 15.30 wib saat saksi WIGYA RAMADHANI WIRYAN ALS CANTIK sedang bermain di depan pintu masuk rumah Terdakwa yang berada di jalan Pulau payung Kualo Ujung RT/RW 002/001 Kec.Pkl.Kerinci Kab Pelalawan ;
- Bahwa Terdakwa merupakan tetangga samping rumah saksi yang berjarak $\pm$ 3 Meter, Terdakwa tinggal di rumah kontrakan tersebut sekitar kurang lebih sudah 2 (dua) bulan lamanya, antara saksi dan Terdakwa tidak ada memiliki hubungan keluarga maupun hubungan lainnya dengan Terdakwa ;
- Bahwa sekira jam 15.45 wib pada awalnya saksi merasa curiga terhadap saksi WIGYA RAMADHANI WIRYAN ALS CANTIK dikarenakan pada saat setelah saksi WIGYA RAMADHANI WIRYAN ALS CANTIK bermain dari rumah Terdakwa, saksi WIGYA RAMADHANI WIRYAN ALS CANTIK langsung mengganti celana dan langsung pergi ke kamar mandi untuk mencuci kemaluan korban karena saksi curiga saksi pun bertanya kepada saksi WIGYA RAMADHANI WIRYAN ALS CANTIK, kenapa cantik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengganti celana ? apa cantik pipis dicelana ? saksi WIGYA RAMADHANI WIRYAN ALS CANTIK pun menangis, tak lama kemudian saksi bertanya kembali apakah benar cantik dari rumah Terdakwa dan saksi WIGYA RAMADHANI WIRYAN ALS CANTIK pun berkata iya setelah itu saksi lansung melihat kemaluan saksi WIGYA RAMADHANI WIRYAN ALS CANTIK dan terdapat warna kemerahan di sekitar kemaluan saksi WIGYA RAMADHANI WIRYAN ALS CANTIK dan ada bau seperti sperma di areal paha saksi WIGYA RAMADHANI WIRYAN ALS CANTIK ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **RIFAI Als FAI Bin DARWIS (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa saksi adalah Ketua RT di lokasi tempat pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi korban WIGYA RAMADHANI WIRYAN ALS CANTIK tinggal ;
- Bahwa saksi WIGYA RAMADHANI WIRYAN ALS CANTIK, lahir pada tanggal 25 Agustus 2010 dan berusia 5 (Lima) Tahun ;
- Bahwa peristiwa pencabulan seperti yang dimaksudkan dalam Laporan Polisi Nomor : LP / 82 / VII / 2015 / RIAU / RES PLWN tanggal 13 Juli 2015, Pertama kali diketahui saksi ketahui dari pengakuan ibu kandung korban pada hari Senin tanggal 13 Juli 2015 sekira jam 16.00 wib dan dari pengakuan Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Juli 2015 sekira jam 19.30 wib ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan peristiwa perbuatan cabul tersebut terjadi, namun pada hari Senin tanggal 13 Juli 2015 sekira jam 16.00 wib saat saksi berada di Pasar baru Pangkalan Kerinci ibu kandung korban (saksi MISRIYANTI Als YANTI) ada menghubungi saksi dan mengatakan bahwa Terdakwa telah memperkosa anaknya yang paling kecil. kejadian tersebut terjadi di rumah milik sdr. NASRUN yang tempati oleh Terdakwa dan terletak di Jl. Pulau Payung Kualo Ujung Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan. Korban dalam perkara ini adalah anak perempuan kandung dari saksi MISRIYANTI Als YANTI yang bernama saksi WIGYA RAMADHANI WIRYAN Als CANTIK. Sedangkan pelakunya adalah Terdakwa SAMSUDIN



yang biasa di panggil PAK UDIN dan merupakan tetangga orang tua korban di Kualo Ujung ;

- Bahwa menanggapi laporan tersebut saksi menyarankan agar ibu korban jangan asal tuduh dan sebaiknya terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan ke Rumah sakit. Untuk menghindari keributan antar warga saksi lalu menuju kediaman Terdakwa untuk menanyakan permasalahan tersebut. Setelah bertemu pada awalnya Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan hanya mengatakan bahwa ianya ada mencium saksi WIGYA RAMADHANI WIRYAN Als CANTIK itupun karena saksi WIGYA RAMADHANI WIRYAN Als CANTIK telah dianggap cucu. Mendapat penjelasan sedemikian saksi kembali pulang kerumah saksi . Namun sekira jam 19.30 wib Terdakwa di bawa oleh beberapa warga ke rumah saksi dan saat di introgasi pelaku mengakui bahwa ianya memang ada meraba dan mengelus kemaluan saksi WIGYA RAMADHANI WIRYAN Als CANTIK secara berulang kali dan tanpa disadari batang kemaluannya mengeluarkan sperma dan selanjutnya cairan sperma tersebut dioleskan ke kemaluan saksi WIGYA RAMADHANI WIRYAN Als CANTIK. Mendengar pengakuan tersebut membuat warga yang berkumpul dirumah saksi menjadi emosi dan untuk menghindari hal yang tidak diinginkan saksi mengambil keputusan untuk mengamankan pelaku ke Polres Pelalawan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. EFADEZA DWI PUTRI Als EFA Binti FADILLA, WD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa secara pasti saksi tidak tahu kapan peristiwa perbuatan cabul tersebut terjadi, namun menurut pengakuan ibu kandung korban (saksi MISRIYANTI Als YANTI) peristiwa pencabulan yang dialami oleh anaknya (saksi WIGYA RAMADHANI WIRYAN Als CANTIK) tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 Juli 2015 sekira jam 15.30 wib di rumah yang ditempati Terdakwa di Kualo ujung Pangkalan Kerinci. korban dalam perkara ini adalah saksi WIGYA RAMADHANI WIRYAN Als CANTIK dan merupakan anak kandung dari kakak ipar saksi. Sedangkan pelakunya belakangan saksi ketahui bernama SAMSUDIN dan merupakan tetangga orang tua korban di Kualo Ujung Pangkalan Kerinci ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juli 2015 saksi memang ada bertemu dengan saksi WIGYA RAMADHANI WIRYAN Als CANTIK yakni pada saat saksi bersama suami bertemu kerumah orang tua korban sekira jam 15.00 wib dengan tujuan untuk mengambil ikan, pada saat suami saksi membersihkan ikan tersebut didapur saksi duduk di depan pintu masuk rumah korban sedangkan ibu kandung korban berbaring disamping saksi. Ketika duduk tersebut saksi melihat saksi WIGYA RAMADHANI WIRYAN Als CANTIK menaiki tangga rumah Terdakwa dan langsung duduk disamping Terdakwa yang ketika itu duduk di depan pintu rumahnya. Selesai membersihkan ikan suami saksi lalu mengajak saksi pulang ;
- Bahwa saksi ada melihat saksi WIGYA RAMADHANI WIRYAN Als CANTIK bermain di teras rumah Terdakwa namun saat itu Terdakwa belum ada mendekati dan merangkul saksi WIGYA RAMADHANI WIRYAN Als CANTIK, akan tetapi setelah saksi pulang saksi tidak tahu lagi apa yang terjadi antara Terdakwa dan saksi WIGYA RAMADHANI WIRYAN Als CANTIK ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali melakukan perbuatan cabul terhadap saksi WIGYA RAMADHANI WIRYAN Als CANTIK, dimana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Senin tanggal 13 Juli 2015 sekira jam 15.00 wib di depan pintu masuk rumah yang Terdakwa tempati di Jalan Pulau Payung Kualo Ujung Kec. Pangkalan Kerinci Kab.Pelalawan ;
- Bahwa perbuatan cabul yang Terdakwa lakukan terhadap saksi WIGYA RAMADHANI WIRYAN Als CANTIK yakni dengan cara memasukkan tangan kanan ke celana dalam korban, lalu meraba dan mengelus belahan lubang kemaluan korban secara berulang kali.
- Bahwa Kronologis perbuatan cabul yang Terdakwa lakukan berawal ketika korban main ke rumah Terdakwa, dimana saat itu Terdakwa sedang tidur-tiduran di depan pintu masuk rumah Terdakwa yang bersebelahan dengan rumah orang tua korban. Pada awal masuk saksi WIGYA RAMADHANI WIRYAN Als CANTIK meminta Terdakwa untuk membuat layangan namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa berkata “ *Pak De tidak bisa buat layangan* “ , setelah itu ianya langsung berlari-lari di dalam rumah Terdakwa dan mengambil martil lalu menokok – nokok lantai sehingga Terdakwa kembali berkata kepada korban “ *Jangan Dek, Jangan nakal , jangan ribut Pak De mau tidur . mari dek , ngeletak disini (sambil menunjuk lantai disamping terdakwa) namun saksi WIGYA RAMADHANI WIRYAN Als CANTIK tidak mau dan terus berlari-lari didalam rumah* “ . kemudian pada saat ianya berlari dan coba melangkahi Terdakwa, Terdakwa langsung memegang tangannya dan iapun duduk disamping Terdakwa. dalam posisi duduk saksi WIGYA RAMADHANI WIRYAN Als CANTIK menyandarkan kepalanya ke dada Terdakwa dimana ketika itu posisi Terdakwa masih berbaring di depan pintu Dengan posisi kepala saksi WIGYA RAMADHANI WIRYAN Als CANTIK didada Terdakwa , Terdakwa menjadi gemas lalu mencium pipi kanan saksi WIGYA RAMADHANI WIRYAN Als CANTIK sambil berkata “ *Udah mandi dek ... ?* “ Di jawab korban “ *Udah... !!!* “ . lalu Terdakwa berkata “ *Gak pake bedak dek ..., tapi koq wangi ya.... aduhh cantiknyaa....* “ . kemudian Terdakwa mempopok pantatnya sambil berkata “ *Ya udah ngeletak (berbaring) aj , adek jahat kali gak bisa Pak De tidur jadinya....*” . setelah itu saksi WIGYA RAMADHANI WIRYAN Als CANTIK memiringkan badannya sehingga posisinya telentang dengan kepala menyandar di bawah ketiak Terdakwa sambil tangannya memegang kertas untuk mainan. Selanjutnya Terdakwa memiringkan badan Terdakwa dan menyingkap baju saksi WIGYA RAMADHANI WIRYAN Als CANTIK keatas lalu Terdakwa mengelus perut di seputaran pusar saksi WIGYA RAMADHANI WIRYAN Als CANTIK sambil bertanya “ *Adek sudah makan ... ??* “ dalam kondisi masih memainkan kertas ditangannya saksi WIGYA RAMADHANI WIRYAN Als CANTIK menjawab “belum”, dan tanpa Terdakwa rencanakan yang tadinya tangan Terdakwa mengelus perut saksi WIGYA RAMADHANI WIRYAN Als CANTIK Terdakwa masukkan ke celana dalam saksi WIGYA RAMADHANI WIRYAN Als CANTIK dan langsung meraba serta mengelus kemaluan saksi WIGYA RAMADHANI WIRYAN Als CANTIK secara berulang kali, sambil terus mengelus kemaluannya, karena terasa kesat Terdakwa lalu meludahi jari tangan kanan Terdakwa dan kembali mengelus kemaluan saksi WIGYA RAMADHANI WIRYAN Als CANTIK . setelah beberapa saat kemudian Terdakwa meraba batang kemaluan Terdakwa sendiri dan tanpa disadari ternyata di kepala kemaluan Terdakwa terdapat sedikit cairan lendir /



sperma. lalu cairan lendir tersebut Terdakwa sapukan ke kemaluan saksi WIGYA RAMADHANI WIRYAN Als CANTIK ;

- Bahwa Terdakwa duduk dan langsung berdiri dengan tujuan untuk mandi ke sungai, di saat bersamaan saksi WIGYA RAMADHANI WIRYAN Als CANTIK juga ikut berdiri dan langsung pulang kerumahnya ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memasukkan jari tangan ke lobang kemaluan saksi WIGYA RAMADHANI WIRYAN Als CANTIK . Terdakwa hanya meraba dan mengelus kemaluan saksi WIGYA RAMADHANI WIRYAN Als CANTIK dengan menggunakan tiga jari tangan kanan Terdakwa dimana jari tengah berada di belahan lubang kemaluan saksi WIGYA RAMADHANI WIRYAN Als CANTIK dan dua jari Terdakwa lainnya yakni jari telunjuk berada di sisi kiri dan jari manis Terdakwa di sisi kanan kemaluan saksi WIGYA RAMADHANI WIRYAN Als CANTIK. saat perbuatan cabul Terdakwa lakukan saksi WIGYA RAMADHANI WIRYAN Als CANTIK tidak ada merasa kesakitan apalagi melakukan perlawanan, saksi WIGYA RAMADHANI WIRYAN Als CANTIK hanya diam sambil terus memainkan kertas yang ada ditangannya ;

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar Kutipan Akta Kelahiran asli An. WIGYA RAMADHAN WIRYAN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan ;
- 1 (satu) helai baju terusan rok warna biru muda dengan atasan warna putih ;
- 1 (satu) helai celana dalam warna putih ;

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita sesuai prosedur hukum yang berlaku, maka terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara terdakwa ini;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi WIGYA RAMADHANI WIRYAN Als CANTIK adalah korban pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi WIGYA RAMADHANI WIRYAN Als CANTIK lahir pada tanggal 25 Agustus 2010 dan berusia 5 (Lima) Tahun ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap saksi WIGYA RAMADHANI WIRYAN Als CANTIK pada hari Senin tanggal 13 Juli 2015



sekira jam 15.30 wib, di rumah yang Terdakwa tempati di Jalan Pulau Payung Kualo Ujung Kec. Pangkalan Kerinci Kab.Pelalawan ;

- Bahwa Kronologis perbuatan cabul yang Terdakwa lakukan berawal ketika korban main ke rumah Terdakwa, dimana saat itu Terdakwa sedang tidur-tiduran di depan pintu masuk rumah Terdakwa yang bersebelahan dengan rumah orang tua korban. Pada awal masuk saksi WIGYA RAMADHANI WIRYAN Als CANTIK meminta Terdakwa untuk membuat layangan namun Terdakwa berkata “ *Pak De tidak bisa buat layangan* “ , setelah itu ianya langsung berlari-lari di dalam rumah Terdakwa dan mengambil martil lalu menokok – nokok lantai sehingga Terdakwa kembali berkata kepada korban “ *Jangan Dek, Jangan nakal , jangan ribut Pak De mau tidur . mari dek , ngeletak disini (sambil menunjuk lantai disamping terdakwa) namun saksi WIGYA RAMADHANI WIRYAN Als CANTIK tidak mau dan terus berlari-lari didalam rumah* “ . kemudian pada saat ianya berlari dan coba melangkahi Terdakwa, Terdakwa langsung memegang tangannya dan iapun duduk disamping Terdakwa. dalam posisi duduk saksi WIGYA RAMADHANI WIRYAN Als CANTIK menyandarkan kepalanya ke dada Terdakwa dimana ketika itu posisi Terdakwa masih berbaring di depan pintu Dengan posisi kepala saksi WIGYA RAMADHANI WIRYAN Als CANTIK didada Terdakwa , Terdakwa menjadi gemas lalu mencium pipi kanan saksi WIGYA RAMADHANI WIRYAN Als CANTIK sambil berkata “ *Udah mandi dek ... ?* “ Di jawab korban “ *Udah... !!!* “ . lalu Terdakwa berkata “ *Gak pake bedak dek ..., tapi koq wangi ya.... aduhh cantiknyaa....* “ . kemudian Terdakwa mempopok pantatnya sambil berkata “ *Ya udah ngeletak (berbaring) aj , adek jahat kali gak bisa Pak De tidur jadinya....*” . setelah itu saksi WIGYA RAMADHANI WIRYAN Als CANTIK memiringkan badannya sehingga posisinya telentang dengan kepala menyandar di bawah ketiak Terdakwa sambil tangannya memegang kertas untuk mainan. Selanjutnya Terdakwa memiringkan badan Terdakwa dan menyingkap baju saksi WIGYA RAMADHANI WIRYAN Als CANTIK keatas lalu Terdakwa mengelus perut di seputaran pusar saksi WIGYA RAMADHANI WIRYAN Als CANTIK sambil bertanya “ *Adek sudah makan ... ??* “ dalam kondisi masih memainkan kertas ditangannya saksi WIGYA RAMADHANI WIRYAN Als CANTIK menjawab “belum”, dan tanpa Terdakwa rencanakan yang tadinya tangan Terdakwa mengelus perut saksi WIGYA RAMADHANI WIRYAN Als CANTIK Terdakwa masukkan ke celana dalam saksi WIGYA RAMADHANI WIRYAN Als CANTIK dan langsung meraba serta mengelus kemaluan saksi



WIGYA RAMADHANI WIRYAN Als CANTIK secara berulang kali, sambil terus mengelus kemaluannya, karena terasa kesat Terdakwa lalu meludahi jari tangan kanan Terdakwa dan kembali mengelus kemaluan saksi WIGYA RAMADHANI WIRYAN Als CANTIK . setelah beberapa saat kemudian Terdakwa meraba batang kemaluan Terdakwa sendiri dan tanpa disadari ternyata di kepala kemaluan Terdakwa terdapat sedikit cairan lendir / sperma. lalu cairan lendir tersebut Terdakwa sapukan ke kemaluan saksi WIGYA RAMADHANI WIRYAN Als CANTIK ;

- Bahwa Terdakwa duduk dan langsung berdiri dengan tujuan untuk mandi ke sungai, di saat bersamaan saksi WIGYA RAMADHANI WIRYAN Als CANTIK juga ikut berdiri dan langsung pulang kerumahnya ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memasukkan jari tangan ke lobang kemaluan saksi WIGYA RAMADHANI WIRYAN Als CANTIK . Terdakwa hanya meraba dan mengelus kemaluan saksi WIGYA RAMADHANI WIRYAN Als CANTIK dengan menggunakan tiga jari tangan kanan Terdakwa dimana jari tengah berada di belahan lubang kemaluan saksi WIGYA RAMADHANI WIRYAN Als CANTIK dan dua jari Terdakwa lainnya yakni jari telunjuk berada di sisi kiri dan jari manis Terdakwa di sisi kanan kemaluan saksi WIGYA RAMADHANI WIRYAN Als CANTIK. saat perbuatan cabul Terdakwa lakukan saksi WIGYA RAMADHANI WIRYAN Als CANTIK tidak ada merasa kesakitan apalagi melakukan perlawanan, saksi WIGYA RAMADHANI WIRYAN Als CANTIK hanya diam sambil terus memainkan kertas yang ada ditangannya ;

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap turut dipertimbangkan serta merupakan bagian dari putusan ini;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut di atas telah didakwa dengan dakwaan Tunggal melakukan Tindak Pidana sesuai **Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal**



76E UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UURI nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak, yang mana unsur-unsurnya sebagai berikut ;

- 1. SETIAP ORANG**
- 2. DILARANG MELAKUKAN KEKERASAN ATAU ANCAMAN KEKERASAN, MEMAKSA, MELAKUKAN TIPU MUSLIHAT, MELAKUKAN SERANGKAIAN KEBOHONGAN ATAU MEMBUJUK ANAK UNTUK MELAKUKAN ATAU MEMBIARKAN DILAKUKAN PERBUATAN CABUL**

Ad. 1. UNSUR SETIAP ORANG ;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sesuai ketentuan pasal 1 angka 16 UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah orang perseorangan atau korporasi. Dari pengertian tersebut maka yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja baik orang perseorangan atau korporasi sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan yang dirumuskan dalam pasal bersangkutan, atau subjek / pelaku dari perbuatan yang dirumuskan dalam pasal bersangkutan, yang dalam perkara ini menunjuk pada orang perseorangan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan menerangkan tentang identitas dirinya yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur / tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan seperti tersebut diatas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya maupun BAP yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya maka diri terdakwa adalah yang dimaksudkan sebagai pelaku / subjek dari tindak pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan didepan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar seluruh pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat mentalnya, oleh karena itu terdakwa adalah orang yang cakap menurut hukum yang dapat mempertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur '**Setiap Orang**' telah terpenuhi ;

- Ad.2. UNSUR DILARANG MELAKUKAN KEKERASAN ATAU ANCAMAN KEKERASAN, MEMAKSA, MELAKUKAN TIPU MUSLIHAT, MELAKUKAN SERANGKAIAN KEBOHONGAN ATAU MEMBUJUK**



**ANAK UNTUK MELAKUKAN ATAU MEMBIARKAN DILAKUKAN
PERBUATAN CABUL**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi maka sub unsur yang lain dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud di larang berarti sipelaku sebelum melakukan suatu perbuatan tersebut telah menyadari bahwa perbuatannya itu dilarang dan apabila dilaksanakan akan membawa akibat sebagaimana yang diharapkan dan ia mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kekerasan adalah membuat seseorang tidak berdaya sehingga orang tersebut dapat secara leluasa untuk melaksanakan perbuatannya baik itu dengan menggunakan kekerasan fisik maupun dengan menggunakan kekerasan psikis atau mental ;

Menimbang, bahwa arti kata “melakukan tipu muslihat” “serangkaian kebohongan” atau “membujuk” yang dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang tersebut. Dengan demikian akan menunjuk arti kata-kata tersebut dalam Kamus Bahasa Indonesia Karangan WJS. PURWODARMINTO terbit tahun 1976 sebagai berikut :

- **Tipu muslihat** yaitu perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, paksa dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, mencari untung (halaman 1079) ;
- **Serangkaian Kebohongan** yaitu perbuatannya tidak sesuai dengan hal (keadaan dan sebagainya) yang sebenarnya (halaman 147) ;
- **Membujuk** yaitu menggunakan kata-kata manis dengan maksud hendak memikat hati, menipu dan sebagainya (halaman 159) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak di dalam Undang-Undang ini adalah seseorang yang belum berusia 18 (Delapan belas) tahun, dan termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa pengertian cabul menurut kamus Lengkap Bahasa Indonesia karangan Drs. Ahmad A.K. Muda Hal. 141 adalah perbuatan keji dan kotor, tidak senonoh, melanggar adat dan susila, melanggar kesopanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa tersebut diatas, diperoleh fakta persidangan bahwa Saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIGYA RAMADHANI WIRYAN Als CANTIK adalah korban pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa, dimana saksi WIGYA RAMADHANI WIRYAN Als CANTIK lahir pada tanggal 25 Agustus 2010 dan berusia 5 (Lima) Tahun ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap saksi WIGYA RAMADHANI WIRYAN Als CANTIK pada hari Senin tanggal 13 Juli 2015 sekira jam 15.30 wib, di rumah yang Terdakwa tempati di Jalan Pulau Payung Kualo Ujung Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan, dimana perbuatan tersebut terdakwa lakukan berawal ketika korban main ke rumah Terdakwa, dimana saat itu Terdakwa sedang tidur-tiduran di depan pintu masuk rumah Terdakwa yang bersebelahan dengan rumah orang tua korban. Pada awal masuk saksi WIGYA RAMADHANI WIRYAN Als CANTIK meminta Terdakwa untuk membuat layangan namun Terdakwa berkata “ *Pak De tidak bisa buat layangan* “ , setelah itu ianya langsung berlari-lari di dalam rumah Terdakwa dan mengambil martil lalu menokok – nokok lantai sehingga Terdakwa kembali berkata kepada korban “ *Jangan Dek, Jangan nakal , jangan ribut Pak De mau tidur . mari dek , ngeletak disini (sambil menunjuk lantai disamping terdakwa) namun saksi WIGYA RAMADHANI WIRYAN Als CANTIK tidak mau dan terus berlari-lari didalam rumah* “ . kemudian pada saat ianya berlari dan coba melangkahi Terdakwa, Terdakwa langsung memegang tangannya dan iapun duduk disamping Terdakwa. dalam posisi duduk saksi WIGYA RAMADHANI WIRYAN Als CANTIK menyandarkan kepalanya ke dada Terdakwa dimana ketika itu posisi Terdakwa masih berbaring di depan pintu Dengan posisi kepala saksi WIGYA RAMADHANI WIRYAN Als CANTIK didada Terdakwa , Terdakwa menjadi gemas lalu mencium pipi kanan saksi WIGYA RAMADHANI WIRYAN Als CANTIK sambil berkata “ *Udah mandi dek ... ?* “ Di jawab korban “ *Udah... !!!* “ . lalu Terdakwa berkata “ *Gak pake bedak dek ..., tapi koq wangi ya.... aduhh cantiknyaa....* “ . kemudian Terdakwa mempopok pantatnya sambil berkata “ *Ya udah ngeletak (berbaring) aj , adek jahat kali gak bisa Pak De tidur jadinya....*” . setelah itu saksi WIGYA RAMADHANI WIRYAN Als CANTIK memiringkan badannya sehingga posisinya telentang dengan kepala menyandar di bawah ketiak Terdakwa sambil tangannya memegang kertas untuk mainan. Selanjutnya Terdakwa memiringkan badan Terdakwa dan menyingkap baju saksi WIGYA RAMADHANI WIRYAN Als CANTIK keatas lalu Terdakwa mengelus perut di seputaran pusar saksi WIGYA RAMADHANI WIRYAN Als CANTIK sambil bertanya “ *Adek sudah makan ... ??* “ dalam kondisi masih memainkan kertas ditangannya saksi WIGYA RAMADHANI WIRYAN Als CANTIK menjawab “belum”, dan tanpa Terdakwa rencanakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tadinya tangan Terdakwa mengelus perut saksi WIGYA RAMADHANI WIRYAN Als CANTIK Terdakwa masukkan ke celana dalam saksi WIGYA RAMADHANI WIRYAN Als CANTIK dan langsung meraba serta mengelus kemaluan saksi WIGYA RAMADHANI WIRYAN Als CANTIK secara berulang kali, sambil terus mengelus kemaluannya, karena terasa kesat Terdakwa lalu meludahi jari tangan kanan Terdakwa dan kembali mengelus kemaluan saksi WIGYA RAMADHANI WIRYAN Als CANTIK . setelah beberapa saat kemudian Terdakwa meraba batang kemaluan Terdakwa sendiri dan tanpa disadari ternyata di kepala kemaluan Terdakwa terdapat sedikit cairan lendir / sperma. lalu cairan lendir tersebut Terdakwa sapukan ke kemaluan saksi WIGYA RAMADHANI WIRYAN Als CANTIK ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa duduk dan langsung berdiri dengan tujuan untuk mandi ke sungai, di saat bersamaan saksi WIGYA RAMADHANI WIRYAN Als CANTIK juga ikut berdiri dan langsung pulang kerumahnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memasukkan jari tangan ke lobang kemaluan saksi WIGYA RAMADHANI WIRYAN Als CANTIK . Terdakwa hanya meraba dan mengelus kemaluan saksi WIGYA RAMADHANI WIRYAN Als CANTIK dengan menggunakan tiga jari tangan kanan Terdakwa dimana jari tengah berada di belahan lubang kemaluan saksi WIGYA RAMADHANI WIRYAN Als CANTIK dan dua jari Terdakwa lainnya yakni jari telunjuk berada di sisi kiri dan jari manis Terdakwa di sisi kanan kemaluan saksi WIGYA RAMADHANI WIRYAN Als CANTIK. saat perbuatan cabul Terdakwa lakukan saksi WIGYA RAMADHANI WIRYAN Als CANTIK tidak ada merasa kesakitan apalagi melakukan perlawanan, saksi WIGYA RAMADHANI WIRYAN Als CANTIK hanya diam sambil terus memainkan kertas yang ada ditangannya ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Unsur Membujuk Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Tindak Pidana tersebut di atas bilamana diuji dan dinilai dengan fakta sebagaimana telah disebutkan dalam bagian muka dari putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan dan dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa terdakwa tersebut telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum yakni sesuai **Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UURI nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak** ;

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

-----Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas selain mengatur ancaman pidana penjara juga mengatur ancaman pidana denda secara kumulatif maka oleh karena itu Majelis akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

-----Menimbang, bahwa barang bukti yang telah diajukan di persidangan dan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya yakni berupa : 1 (satu) Lembar Kutipan Akta Kelahiran asli An. WIGYA RAMADHAN WIRYAN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan, 1 (satu) helai baju terusan rok warna biru muda dengan atasan warna putih dan 1 (satu) helai celana dalam warna putih, Dikembalikan kepada yang berhak sesuai bukti kepemilikannya ;

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

- Keadaan yang memberatkan:
 - Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban menjadi trauma yang mendalam bagi saksi korban dan Keluarga, karena saksi korban masih berusia 4 (Empat) Tahun ;
- Keadaan yang meringankan:
 - Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Terdakwa menyesali perbuatannya;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-----Mengingat, **Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UURI nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak** dan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)